

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת: חברת הכנסת שרון מרים השכל

פ/25/4029

הצעת חוק פיצויי פיטורים (תיקון – התפטרות בזמן מלחמת חרבות ברזל) (הוראת שעה), התשפ"ד –
2023

1. תיקון סעיף 11 בחוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג–1963¹, בסעיף 11(א), בסופו יבוא "למעט אם ההרעה המוחשית או הנסיבות, לפי העניין, נובעות ממלחמת חרבות ברזל; לעניין זה "מלחמת חרבות ברזל" – לרבות האירועים מיום כ"ב בתשרי התשפ"ד (7 באוקטובר 2023) שגרמו להכרזתה".
2. תחולה חוק זה יחול לעניין עובד שהתפטר ביום כ"ב בתשרי התשפ"ד (7 באוקטובר 2023) או לאחריו.
3. תוקף הוראות חוק זה יעמדו בתוקפן בתקופת תוקפה של הכרזה על מצב מיוחד בעורף עקב מלחמת חרבות ברזל.

דבר הסבר

בשבת בבוקר, ביום כ"ב בתשרי התשפ"ד (7 באוקטובר 2023), חמאס פתח במלחמה חסרת תקדים על מדינת ישראל. בשעה שצה"ל מגן על אזרחי המדינה בחזיתות, המלחמה גובה מחיר כלכלי כבד מתושבי ישראל.

מעסיקים רבים, בעיקר בתחומי החקלאות והמשק החקלאי, חווים נטישה והתפטרות המונית על ידי עובדיהם, שדורשים פיצויי פיטורים מחמת עילה של הרעת תנאי עבודה בעקבות המלחמה.

רבים מהם הם אותם חקלאים תושבי העוטף והנגב המערבי, אשר עדיין לא התאוששו מהזוועות שעברו עליהם ועדיין לא קמו מהשבעה על בני משפחה. החקלאים נאלצים כבר בימים אלו, לדאוג לעתיד המשק שהקימו והשקיעו בו את כל חייהם ולחשוש לפרנסתם.

עסקים נוספים רבים מתקשים להחזיק את הראש מעל למים ועלולים ליפול לתהום כלכלית עמוקה. המעסיקים עומדים בפני סיטואציה בלתי אפשרית, שבה מצד אחד הם פועלים בהיקף עבודה נמוך בשל ירידה חדה בביקוש בזמן המלחמה, ומצד שני חווים הפסדים של מאות אלפי שקלים חדשים, בשל התפטרות המונית של עובדים ודרישות לפיצויי פיטורים.

¹ ס"ח התשכ"ג, עמ' 136.

לפיכך מוצע לתקן את סעיף 11(א) לחוק פיצויי פיטורים התשכ"ג-1963 כך שלא יראו בהתפטרות עקב נסיבות מלחמת חרבות ברזל כמזכה בתשלום פיצויי פיטורים על ידי המעסיק לעובד שהתפטר לעניין אותו סעיף.

מוצע כי החוק יחול רטרואקטיבית על כל עובד שהתפטר מחמת נסיבות המלחמה, החל ביום כ"ב בתשרי התשפ"ד (7 באוקטובר 2023). כמו כן מוצע כי הוראת השעה תחול כל עוד ההכרזה על מצב המיוחד בעורף עקב המלחמה עודה בתוקפה.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ח' בחשוון התשפ"ד (23.10.2023)